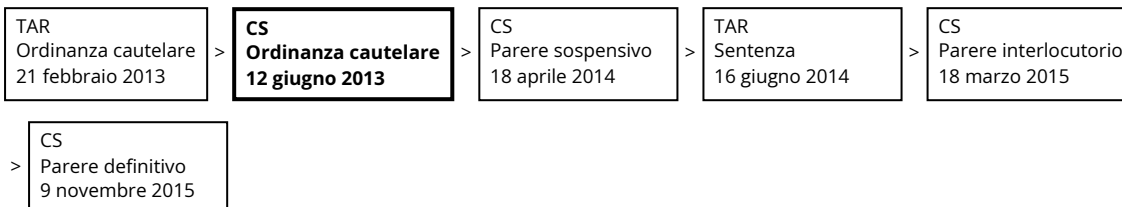


## Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 12/06/2013, n. 2225



### Sul provvedimento

Citazione : Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 12/06/2013, n. 2225

Giurisdizione : Consiglio di Stato

Numero : 2225

Data del deposito : 12 giugno 2013

Fonte ufficiale : Scarica documento 

### Testo completo

N. 02225/2013 REG.PROV.CAU.

N. 03696/2013 REG.RIC.

nei confronti di

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

Società Unione cooperativa edilizia a r.l., con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Santini, e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, alla via Raffaele Caverni n. 6, per mandato a margine della memoria di costituzione nel giudizio cautelare;

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3696 del 2013, proposto da:

per la riforma

RC MI, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe M.F. Rapisarda, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Roma, al corso Trieste n. 87, per mandato a margine dell'appello cautelare;

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. per il Lazio, Sezione III, n. 877 del 21 febbraio 2013, resa tra le parti, con cui è stata respinta l'istanza incidentale di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare del 25 ottobre 2012 concernente esclusione dal sodalizio cooperativo per sopravvenuto difetto dei requisiti di partecipazione

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della società Unione cooperativa edilizia a r.l.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2013 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l'avv. Rapisarda per l'appellante e l'avv. Santini per la società cooperativa Unione;

Considerato che il ricorso in primo grado richiede definizione nel merito all'udienza di discussione che il T.A.R. Lazio vorrà fissare nei tempi più brevi compatibili con il calendario e la programmazione delle udienze;

Ritenuto che, medio-tempore, non appaiono configurabili profili di pregiudizio grave e irreparabile;

Ritenuto equo compensare le spese del giudizio cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) Respinge l'appello cautelare n.r. 3696/2013.

Spese del giudizio cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Andrea Migliozi, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)